

CONTRACT DE COLECTARE SEPARATA SI TRANSPORT SEPARAT AL DESEURILOR SIMILARE SI
INCHIRIERE RECIPIENTE DE COLECTARE

Serie DJ-1 CRAI Nr. 6381 din data de 20.06.2024

Cap.1. Partile contractante:

Art. 11. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL, in calitate de PRESTATOR, avand urmatoarele date de identificare conform Cap.13 I.A. Prestator;

si
Art. 12. SMARTFLUX SRL, in calitate de BENEFICIAR, avand urmatoarele date de identificare conform Cap.13 I.B. Beneficiar;

Au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii de colectare deseuri similare si inchiriere recipiente de colectare.

Cap.2. Obiectul contractului:

Art. 21. Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de colectare separata si transport separat al deseurilor descrise in ANEXA B si inchiriere recipiente de colectare, conform Cap.13. III. Servicii si tarife;

Art. 22. Prestatorul va efectua activitatile detaliate la Art. 2.1. pentru locatiile BENEFICIARULUI detaliate in cadrul ANEXA C;

Art. 23. Avand in vedere caracterul de continuitate si permanenta al serviciului si necesitatea stabilirii frecvenței de colectare, prezentul contract s-a incheiat pentru o cantitate minima lunara de deseuri similare reziduale. Cantitatile minime lunare se definesc separat pentru fiecare locatie declarata;

Art. 24. Cantitatile de deseuri similare reziduale care se colecteaza peste limitele cantitatilor minime lunare se taxeaza conform Cap.13. III. Servicii si tarife pentru fiecare locatie in baza documentelor de confirmare a prestatiei, emise de PRESTATOR;

Art. 25. Colectarea deseurilor similare reziduale sub limita cantitatii minime lunare/necolectarea deseurilor similare reziduale, datorate nepredarii deseurilor de catre BENEFICIAR, se taxeaza la contravaloarea cantitatii minime lunare definite in cadrul ANEXA C;

Art. 26. Colectarea deseurilor similare reciclabile/biodeseurilor in conditiile specificate la Art. 6.3. se taxeaza la cantitatea efectiv colectata conform Cap. 13 III. Servicii si tarife.

Cap.3. Durata contractului:

Art. 31. Prezentul contract se incheie intre PRESTATOR si BENEFICIAR pentru perioada stabilita conform Cap.13. II.Perioada contractuala;

Art. 32. Contractul incepe la data semnarii conform Cap. 13. II. Servicii si tarife, ulterioara datei inscrise ca fiind data de incheiere a contractului.

Art. 33. La sfarsitul perioadei, contractul se prelungeste automat pentru perioade consecutive de 12 luni, daca nici una dintre parti nu isi anunta intentia de incetare cu cel putin 30 de zile inainte de data mentionata in cadrul Cap.13. II.Perioada contractuala - Data incetare contract;

Cap.4. Tarife, facturare, modalitati de plata, dobanzi si penalitati:

Art. 41. Tarifele practicate in baza prezentului contract:

4.1.1. Sunt definite in cadrul Cap.13. III. Servicii si tarife;

4.1.2. Sunt percepute conform:

- activitatilor de transfer, sortare, compostare, depozitare dupa caz - pentru cantitatea efectiv colectata,
- activitatii de eliminare a reziduurilor provenite din activitatile de sortare si compostare, rezultate prin aplicarea indicatorilor de performanta, dupa caz;
- contributiei pentru economie circulara:
 - pentru cantitatea de deseuri reziduale si/sau reziduuri depozitate
 - pentru cantitatea de reziduuri provenita din activitatile de sortare si compostare, rezultate prin aplicarea indicatorilor de performanta pentru activitatile de sortare/compostare.

4.1.3. Sunt aprobate potrivit prevederilor legale si contractuale in vigoare;

Art. 42. Avand in vedere Baza legala definita in cadrul Cap.13. III. A. Servicii si tarife, tarifele modificate / ajustate vor intra in vigoare, conform prevederilor legale aplicabile, la data stabilita prin hotararea de aprobare a acestora. Noile tarife vor fi aduse de catre PRESTATOR la cunostinta BENEFICIARULUI prin informare / notificare nenominala si sau publica;

Art. 43. Factura pentru serviciile de salubritzare prestate:

4.3.1. Se va emite cel tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata, in baza:

A. Pentru serviciile prestate de catre operatorul de colectare

4.3.1.1. Tarifelor stabilite pentru serviciile prestate, inclusiv chiria recipientelor inchiriate (daca este cazul) si a

4.3.1.1.1. Cantitatilor minime lunare, pentru situatiile in care cantitatea de deseuri similare reziduale colectata efectiv este mai mica sau egala cu cantitatea minima lunara (inclusiv in cazul in care BENEFICIARUL nu preda deseuri spre colectare PRESTATORULUI)

sau

4.3.1.1.2. Cantitatilor de deseuri similare reziduale efectiv colectate in cazul in care cantitatea colectata depaseste cantitatea minima lunara.

si/sau

4.3.1.2. Cantitatilor efectiv colectate de deseuri reciclabile si/sau biodezeuri

B. Pentru serviciile prestate de catre operatorii instalatiilor de tratare/eliminare deseuri

4.3.1.3. Tarifelor aplicate de catre operatorul/operatorii instalatiei de transfer/sortare/compostare/depozitare conform: cantitatilor receptionate in fiecare instalatie (daca este cazul) si a contributiei pentru economie circulara in cuantumul stabilit de lege

4.3.2. Constituie titlu executoriu conform prevederilor legii nr. 51/2006;

Art. 4.4. Termenul de plata al acestor facturi se calculeaza din ziua emiterii facturii de catre PRESTATOR. BENEFICIARUL nu este exonerat de la plata sumelor datorate in conformitate cu facturile emise, in conditiile in care facturile nu ajung in posesia acestuia din motive independente de vointa PRESTATORULUI. BENEFICIARUL are obligatia de a solicita PRESTATORULUI, prin e-mail sau prin adresa scrisa, confirmata de primire de catre PRESTATOR, transmiterea facturii;

Art. 4.5. BENEFICIARUL achita contravaloarea serviciului in termenul de scadenta definit in cadrul **Cap.13. IV. Termene de plata si penalitati /dobanzi;**

4.5.1. BENEFICIARUL poate efectua plata facturii/serviciilor astfel: in numerar la agentii de vanzari incasatori, la casieria PRESTATORULUI, prin ordin de plata in contul PRESTATORULUI, sau prin alte instrumente de plata;

4.5.2. In functie de modalitatea de plata aceasta se considera efectuata, dupa caz, la data inregistrarii pe chitanta emisă de către agentii incasatori sau la casieria PRESTATORULUI, sau la data certificării plății de către unitatea bancară a PRESTATORULUI, pentru ordinele de plata;

Art. 4.6. Valoarea achitata conform documentului de plata se opereaza din punct de vedere contabil de catre PRESTATOR, considerandu-se achitate facturile emise in ordine cronologica;

4.6.1. **Exceptie:** In situatia in care PRESTATORUL a efectuat demersuri legale pentru recuperarea debitelor restante care au generat cheltuieli suplimentare din partea acestuia (ex: Taxe judiciare de timbru, cheltuieli de executare, etc), sumele incasate de la BENEFICIAR, vor fi utilizate de PRESTATOR pentru stingerea cu prioritate a cheltuielilor de judecata, a penalitatilor de intarziere si apoi pentru stingerea datoriilor inregistrate de facturile restante, conform prevederilor Art. 1507-1509 Cod Civil);

4.6.2. **Exceptie:** In situatia in care BENEFICIARUL desfasoara activitate in mai multe puncte de lucru, acesta indica in mod expres pe documentul de plata punctul de lucru pentru care efectueaza plata.

Art. 4.7. Facturile si documentele de plata se transmit de PRESTATOR catre BENEFICIAR:

4.7.1. In format electronic la adresa de e-mail mentionata in **ANEXA A** sau

4.7.2. In format fizic la adresa declarata la **Cap.13 I.B. Beneficiar - Adresa de distribuire facturi:**

Exceptie: Avand in vedere Ordonanta de Urgenta nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea, aprobata prin Legea nr. 139/2022, PRESTATORUL are obligatia ca in relatia business-to-government - B2G cu autoritatile si entitatile contractante, sa emita facturi electronice si sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

Art. 4.8. Neachitarea facturii de către BENEFICIAR in termenul stabilit conform **Cap.13. IV. Termene de plata si penalitati /dobanzi**, atrage dobanzi si penalitati de intarziere; Penalitati se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei, conform **Cap.13.IV. Termene de plata si penalitati /dobanzi;**

Art. 4.9. Nerespectarea de către BENEFICIAR a conditiilor calitative de colectare, stabilite prin reglementarile legale in vigoare si definite in **ANEXA B**, conduce la penalitati si despagubiri pentru daunele provocate si stabilite in baza documentelor de constatare a daunelor (procese verbale, amenzi, devize de reparatie, etc.);

Art. 4.10. Daca sumele datorate, inclusiv dobanzile si penalitati, nu au fost achitate conform **Cap.13. IV. Termene de plata si penalitati /dobanzi**, PRESTATORUL poate inceta contractul si are dreptul sa solicite recuperarea debitelor si a penalitatilor prin executare silita, in conditiile legii;

Cap.5. Drepturile si obligatiile partilor:

Art. 5.1. PRESTATORUL are urmatoarele drepturi:

5.1.1. Sa initieze modificarea si completarea prezentului contract sau a anexelor acestora, ori de cate ori apar elemente noi in baza normelor legale, prin acte aditionale;

5.1.1.1. **Exceptie:** In situatia in care tarifele practicate sunt reglementate prin contract/e de delegare al serviciilor de salubritate definit conform **Cap.13. III. Servicii si tarife - Baza Legala**, modificarea tarifelor din cadrul prezentului contract se va efectua in conformitate cu prevederile Art. 4.2.;

5.1.2. Sa asigure echilibrul contractual pe toata durata contractului;

5.1.3. Sa modifice si/sau sa ajusteze tariful, in conformitate cu dispozitiile legale cu respectare prevederilor **Art. 5.1.1.1.** si **Art. 4.2.;**

5.1.4. Sa incaseze contravaloarea serviciilor prestate;

5.1.5. Sa incaseze penalitati calculate conform **Cap.13. IV. Termene de plata si penalitati /dobanzi;**

- 5.1.6. Să verifice starea recipientelor închiriate;
- 5.1.7. Să suspende / întrerupă prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, în condițiile Cap. 10.;
- 5.1.8. Să solicite recuperarea debitelor conform procedurilor legale;

Art. 5.2. PRESTATORUL are următoarele obligații:

- 5.2.1. Să asigure prestarea activității de colectare a deșeurilor conform prevederilor contractuale și cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;
- 5.2.2. Să puna la dispoziția BENEFICIARULUI, la încheierea contractului, o pictogramă unică QR Code care va fi generată pentru fiecare punct de colectare și va conține datele necesare înregistrării tuturor colectarilor, separat pentru fiecare punct de colectare
- 5.2.3. Să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritățile de reglementare;
- 5.2.4. Să îmbunătățească continuu calitatea serviciilor prestate;
- 5.2.5. Să puna la dispoziție BENEFICIARULUI, recipiente adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, prin închiriere, numai pe baza solicitării BENEFICIARULUI și prin semnarea procesului verbal de predare-primire al recipientelor. PRESTATORUL va informa BENEFICIARUL cu privire la numărul și tipul de recipiente necesare pentru a se asigura corespunzător cu capacitatea de colectare în intervalul dintre două ridicări consecutive;
- 5.2.6. Să colecteze deșeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deșeurilor;
- 5.2.7. Să colecteze deșeurile conform articolului 6. al prezentului contract;
- 5.2.8. Să colecteze întreaga cantitate de deșeuri, dacă acestea îndeplinesc criteriile corespunzătoare de admisibilitate și conform Anexa B, și să lase curățenie în spațiul destinat depozitării;
- 5.2.9. Să așeze după golire recipientele în poziție normală, pe locul de unde au fost ridicate, evitând producerea zgomotelor și altor inconveniente pentru BENEFICIAR;
- 5.2.10. Să emită documentele de confirmare a prestațiilor și să le transmită BENEFICIARULUI:
 - 5.2.10.1. În format electronic la adresa de e-mail menționată la Cap. 13.I.B. - Adresa de transmitere electronică (e-mail): Documente de confirmare a prestației, sau
 - 5.2.10.2. În format fizic, la adresa de prestare a serviciilor conform Anexa C - PUNCTE DE LUCRU, FRECVENTE SI CANTITATI MINIME LUNARE DESEURI SIMILARE, dacă BENEFICIARUL este prezent la momentul efectuării prestației și solicită un exemplar al documentului de confirmare a prestației;

Excepție: În situația în care aplicația electronică a PRESTATORULUI nu transmite documentele de confirmare a prestației, din motive independente de voința PRESTATORULUI, acesta din urmă le poate pune la dispoziție BENEFICIARULUI, la solicitarea acestuia;
- 5.2.11. Să asigure continuitatea serviciului, cu excepția cazurilor de forță majoră;
- 5.2.12. Să aducă la cunoștința BENEFICIARULUI modificările de tarif și alte informații necesare în conformitate cu prevederile Art. 4.2.;
- 5.2.13. Să înregistreze toate reclamațiile și sesizările BENEFICIARULUI și să ia măsurile ce se impun în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit conform Cap.13. V. Termene de comunicare contractuală;
- 5.2.14. Să comunice BENEFICIARULUI toate informațiile necesare privind programul de colectare;
- 5.2.15. Să plătească despăgubiri stabilite conform Cap.13. IV. Termene de plată și penalități/dobânzi pentru:
 - Întreruperea nejustificată a prestării serviciului;
 - Prestarea serviciului sub parametri de calitate prevăzuți în contract;
 - Neridicarea deșeurilor conform frecvențelor stabilite prin contract, din culpa dovedită a PRESTATORULUI.

Art. 5.3. BENEFICIARUL are următoarele drepturi:

- 5.3.1. Să solicite spre închiriere PRESTATORULUI, recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare cu respectarea/aplicarea următoarelor prevederi:
 - 5.3.1.1. În momentul semnării prezentului contract, prin completarea ANEXA D;
 - 5.3.1.2. Ulterior semnării prezentului contract, solicitarea de închiriere poate fi efectuată de către BENEFICIAR, în scris prin e-mail la adresa: dispecerat.dj@iridexsalubritate.ro sau telefonic la 0251.979 și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: seria/nr/data contractului în baza căruia se face solicitarea de închiriere, tipul recipientelor solicitate și numărul acestora;
 - 5.3.1.3. În baza solicitării formulate, PRESTATORUL va dispune predarea către BENEFICIAR, pe baza de proces verbal de predare-primire, a recipientelor solicitate în termen stabilit conform Cap.13. V. Termene de comunicare contractuală; Ulterior semnării procesului verbal de predare primire, în factura emisă către BENEFICIAR, va fi inclusă și contravaloarea închirierii recipientelor;
- 5.3.2. Să i se presteze activitatea de colectare a deșeurilor în ritmul și la nivelul stabilit în contract, ANEXA C;
- 5.3.3. Să conteste în scris și motivat facturile în termenul stabilit conform Cap.13. V. Termene de comunicare contractuală, când constată încălcarea prevederilor contractuale;

- 5.3.4. Să primească răspuns la sesizările adresate PRESTATORULUI cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale în termenul stabilit conform Cap.13. V. Termene de comunicare contractuală;
- 5.3.5. Să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractului de prestații, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate de PRESTATOR și dovedite prin înscrisuri, pentru nerespectarea obligațiilor contractuale, ori pentru prestarea unor servicii necorespunzătoare parametrilor tehnici stabiliți prin contract;
- 5.3.6. Să conteste cantitatea colectată și înscrisă în documentul de confirmare a prestației emis de PRESTATOR:
- În scris, prin e-mail transmis la adresa: dispecerat.dj@iridexsalubritate.ro, în termen de maxim 2 zile lucratoare de la data primirii documentului electronic de confirmare a prestației
- Sau
- Pe loc, numai dacă este prezent în momentul efectuării prestației, prin înscrisura mențiunilor, pe verso-ul ambelor exemplare ale documentului emis de PRESTATOR;

Art. 5.4. BENEFICIARUL are următoarele obligații:

- 5.4.1. Să respecte clauzele prezentului contract;
- 5.4.2. Să afișeze la intrarea în sediu/incinta fiecărui punct de colectare, în exterior, în loc vizibil și neobturat, pictograma unică QR Code generată și furnizată de către PRESTATOR la încheierea contractului, în vederea scanării acesteia de către personalul care efectuează prestația și înregistrării datelor de colectare;
- 5.4.3. Să execute operațiunea de colectare în recipiente conforme și în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, în conformitate cu ANEXA B, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândire de deșeuri;
- 5.4.3.1. Asigurarea recipientelor necesare colectării, corespunzătoare cantității și a naturii deșeurilor, intra în responsabilitatea directă a BENEFICIARULUI. Recipientele se pot închiria, de la PRESTATOR, numai pe baza solicitării BENEFICIARULUI și prin semnarea procesului verbal de predare-primire al recipientelor;
- 5.4.4. Să execute corect operațiunea de colectare, evitând contaminarea deșeurilor colectate cu deșeuri periculoase, astfel:
- 5.4.4.1. În recipientele pentru deșeuri similare reciclabile să introducă doar deșeurile corespunzătoare, ce se pretează a fi reciclate/tratate, fără a introduce deșeuri de alt tip (reziduale, industriale, etc.);
- 5.4.4.2. În recipientele pentru deșeuri similare reziduale să introducă doar deșeurile ce nu se pretează a fi reciclate/tratate. Nu este permisă colectarea în recipientele pentru deșeuri similare a următoarelor tipuri de deșeuri: din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), provenite din activități de reamenajare și reabilitare a imobilelor, animaliere, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitar-veterinare sau de autoritățile de mediu, substanțe ușor inflamabile, materiale radioactive, alte materiale și substanțe interzise prin legislația română în vigoare;
- 5.4.5. Să manipuleze cu grijă recipientele închiriate de la PRESTATOR pentru a evita deteriorarea prematură a acestora;
- 5.4.6. Să modifice amplasarea recipientelor destinate colectării deșeurilor numai cu înștiințarea prealabilă a PRESTATORULUI;
- 5.4.7. Să permită și să asigure accesul autovehiculelor pentru colectare, de la căile de acces publice până la punctul de colectare, înlăturând gheața, zapada, poleiul;
- 5.4.8. Să confirme prin semnatura și stampila documentul de confirmare a prestației, dacă la momentul efectuării prestației solicită un exemplar al documentului;
- 5.4.9. În cazul în care BENEFICIARUL lipsește la preluarea deșeurilor și verificarea cantitativă, precum și în cazul necontestării documentului de confirmare a prestației conform Art. 5.3.6., acesta va accepta tacit și obligatoriu documentul de confirmare a prestației emis de către PRESTATOR, fără a mai avea posibilitatea formulării contestației ulterioare;
- 5.4.10. Să achite la termenele stabilite în contract obligațiile de plată;
- 5.4.11. În cazul închirierii de recipiente de la PRESTATOR, să confirme prin semnatura și/sau stampila procesul verbal de predare - primire a recipientelor de colectare, iar în momentul rezilierii contractului sau renunțării la utilizarea acestora, să înapoieze recipientele PRESTATORULUI în stare bună și să confirme prin semnatura și/sau stampila procesul verbal de predare - primire a recipientelor de colectare;
- 5.4.12. În cazul distrugerii, din vina BENEFICIARULUI, a dispariției recipientului/recipientelor închiriați sau a nerestituirii, din orice motiv, la încetarea prezentului contract, BENEFICIARUL va suporta contravaloarea acestora conform Cap.13. III.B. Servicii și tarife, sau va proceda la înlocuirea cu un recipient similar pe cheltuiala sa. Vina se prezumă împotriva BENEFICIARULUI până la proba contrară;
- 5.4.13. Să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute sau neprevăzute în programele de reabilitare a infrastructurii tehnico-edilitare;
- 5.4.14. Să comunice în scris PRESTATORULUI, orice modificare a elementelor de identificare (denumire societate, schimbare administrator, schimbare adresă de e-mail, etc.) precum și a elementelor contractuale (modificare adrese de colectare, etc) și să încheie acte adiționale în legătură cu acestea în termen de maxim 10 zile calendaristice;
- 5.4.15. Să notifice PRESTATORUL în termen prevăzut la Cap.13. V. Termene de comunicare contractuală, în cazul în care a intervenit o cauză de retragere a autorizației de funcționare, și-a închis punctul de lucru, și-a întrerupt activitatea sau orice altă cauză care a determinat încetarea,

Întreruperea sau suspendarea activității. În cazul în care BENEFICIARUL nu notifică PRESTATORUL despre apariția uneia dintre cauzele menționate mai sus, pentru a fi exclus din traseul de verificare și preluare a deșeurilor, PRESTATORUL va emite în continuare facturi iar BENEFICIARUL va datora sumele facturate conform prevederilor prezentului contract.

Cap.6. Colectarea deșeurilor:

Art. 6.1. Colectarea deșeurilor similare reziduale se face conform solicitărilor BENEFICIARULUI prin completarea ANEXA C;

6.1.1. Fiecare colectare va fi înregistrată prin scanarea pictogramei unice QR Code afișate la intrarea în punctul de colectare al BENEFICIARULUI, cu marcarea numărului și capacității recipientelor ce au fost colectate. Bonul volumetric aferent prestației, va fi transmis către BENEFICIAR la finalizarea operațiunii, în mod automat, la adresa de e-mail menționată la Cap. 13.I.B. - Adresa de transmitere electronică (e-mail): Documente de confirmare a prestației sau în format fizic, la adresa de prestare a serviciilor conform Anexa C - PUNCTE DE LUCRU, FRECVENTE SI CANTITATI MINIME LUNARE DESEURI SIMILARE, dacă BENEFICIARUL este prezent la momentul efectuării prestației și solicită un exemplar al documentului de confirmare a prestației;

Art. 6.2. Solicitarea ulterioară, de modificare a frecvenței colectării deșeurilor similare reziduale, se poate realiza numai prin act adițional privind schimbarea ANEXEI C;

Art. 6.3. Colectarea deșeurilor similare reciclabile / biodeseuri, se realizează pe baza solicitării BENEFICIARULUI, transmisă către PRESTATOR în scris prin e-mail la adresa: dispecerat.dj@iridexsalubritate.ro sau telefonic la 0251.979. Solicitarea trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: seria/nr./data contractului în baza căruia se face solicitarea. Solicitarea de colectare / Colectarea deșeurilor reciclabile/biodeseurilor se va efectua pentru cantități de minim 0,12 mc. Stabilirii unei frecvențe privind colectarea deșeurilor reciclabile/biodeseurilor, se face la cererea BENEFICIARULUI, în scris sau telefonic, prin completarea ulterioară, a unei cereri, care se va constitui anexa a contractului. Orice modificare a cererii se transmite de către PRESTATOR în scris;

Cap.7. Răspunderea contractuală. Comunicare:

Art. 7.1. Pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, părțile răspund conform prevederilor Codului civil și a altor acte normative în vigoare;

Art. 7.2. Reluarea prestării serviciului, în situația în care acesta a fost suspendată/întreruptă conform Art. 5.1.7. , se va face imediat după încetarea cauzei de forță majoră;

Art. 7.3. Orice contestare de către BENEFICIAR a facturii, total sau parțial, va fi comunicată PRESTATORULUI în scris și motivată, în termenul stabilit conform Cap.13. V. Termene de comunicare;

Art. 7.4. Factura necontestată în termenul prevăzut la Cap.13. V. Termene de comunicare contractuală al prezentului contract se considera acceptată la plată și nu va mai putea fi contestată în viitor pentru nici un motiv;

Art. 7.5. În înțelesul prezentului contract, orice notificare adresată de o parte celeilalte părți, va fi valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele menționate în prezentul contract, respectiv pentru prestator Cap.13 I.A. Prestator (E-mail), iar pentru beneficiar Cap.13 I.B. Beneficiar (Adresa de corespondență - e-mail);

Art. 7.6. Pentru asigurarea transmiterii informațiilor de la PRESTATOR către BENEFICIAR, la solicitarea acestuia, BENEFICIARUL declară că este de acord cu transmiterea informațiilor conform Cap.13 I.B. Beneficiar și/sau ANEXEI A, după caz;

Art. 7.7. Solicitarea documentelor care nu au fost primite de către BENEFICIAR, din motive independente de voința PRESTATORULUI, precum și solicitarea informațiilor suplimentare privind serviciile prestate și documentele emise în baza Contractului, vor putea fi transmise prin e-mail la adresa dispecerat.dj@iridexsalubritate.ro.

Cap.8. Modificarea contractului:

Art. 8.1. Prezentul contract poate fi modificat pe parcursul executării lui prin acordul scris al părților, numai prin acte adiționale la contract, exceptând Art. 4.2. și Art. 8.2.;

Art. 8.2. Orice modificare a legislației în baza căreia s-a încheiat prezentul contract, va duce la modificarea de drept a clauzelor prezentului contract;

Art. 8.3. Concretizarea unor condiții particulare, neacoperite de prezentul contract, se va face în scris sub formă de acte adiționale ce devin parte din prezentul contract după semnarea lor de către ambele părți, cu respectarea, prevederilor reglementate prin contractul/contractele de delegare, dacă este cazul;

Cap.9. Suspendare, denunțare și încetarea contractului:

Art. 9.1. Contractul poate fi suspendat în următoarele cazuri:

9.1.1. Unilateral de către PRESTATOR în condițiile Art. 5.1.7.;

9.1.2. Unilateral de către BENEFICIAR, justificat și cu respectarea prevederilor Cap.13. V. Termene de comunicare contractuală și a prevederilor Art. 7.5.;

9.1.2.1. Perioada de suspendare a contractului, la solicitarea BENEFICIARULUI, nu poate depăși 2 luni calendaristice consecutive dacă nu există documente justificative pentru o perioadă mai mare;

- 9.1.2.2.** În cazul în care BENEFICIARUL solicită prelungirea perioadei de suspendare, trebuie să prezinte PRESTATORULUI documente justificative eliberate de autoritățile competente care să ateste prelungirea suspendării activității BENEFICIARULUI, caz în care, perioada de suspendare a prezentului contract se prelungește până la data menționată în documentele justificative eliberate de autoritățile competente.
- 9.1.2.3.** În cazul în care BENEFICIARUL nu prezintă respectivele documente justificative, contractul redevine activ la expirarea perioadei de 2 luni prevăzută la **Art. 9.1.2.1** și se aplică prevederile contractuale începând cu data de 01 a lunii următoare expirării perioadei de suspendare.
- 9.1.2.4.** La suspendarea contractului unilateral de către BENEFICIAR, acesta va proceda la returnarea pe cheltuiala proprie către PRESTATOR a recipientelor închiriate, dacă este cazul, pentru perioada de suspendare. În caz contrar, PRESTATORUL va emite facturi reprezentând contravaloarea chiriei recipientelor închiriate pentru durata perioadei de suspendare a prestării serviciilor, iar BENEFICIARUL va datora sumele facturate;

Art. 9.2. Contractul poate fi denunțat în vederea încetării/rezilierii:

- 9.2.1.** Unilateral de către PRESTATOR în cazul în care BENEFICIARUL nu a achitat integral contravaloarea serviciilor prestate și a penalităților de întârziere;
- 9.2.2.** Unilateral de către BENEFICIAR, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare în situația în care și-a încetat activitatea la punctul de lucru sau în situația în care societatea și-a încetat activitatea, caz în care BENEFICIARUL trebuie să prezinte înscrisuri doveditoare în acest sens;

Art. 9.3. Contractul poate înceta în următoarele cazuri:

- 9.3.1.** Prin acordul părților;
- 9.3.2.** În cazul în care BENEFICIARUL se află în incapacitate de plată sau a fost deschisă procedura insolvenței, autorizația de funcționare a fost retrasă sau alte asemenea cazuri, contractul poate fi desființat, BENEFICIARUL fiind însă ținut a-și plăti datoriile existente la momentul respectiv, până la stingerea lor integrală;
- 9.3.3.** În cazul deschiderii procedurii de faliment al PRESTATORULUI;
- 9.3.4.** În cazul încetării contractului definit conform **Baza Legală**;

Art. 9.4. La încetarea contractului, dacă este cazul, părțile vor întocmi și semna procesul verbal de predare-primire al recipientelor de colectare în care se va specifica starea tehnică în care sunt restituite recipientele, tipul și numărul lor. În condițiile în care starea tehnică de restituire a recipientului /recipientelor nu permite reutilizarea lor datorită defecțiunilor sau distrugerii din vina BENEFICIARULUI, atunci acesta/acestea vor fi considerate ca fiind distruse și se va proceda la aplicarea **Art. 5.4.11.** prezentului contract.

Art. 9.5. Ca urmare a denunțării sau încetării de drept, prezentul contract încetează să mai producă efecte, cel mai devreme, în ultima zi calendaristică din luna în care a fost solicitată încetarea de către parti.

Cap.10. Forța majoră:

Art. 10.1. Prin forță majoră se înțelege un eveniment care se petrece în afara voinței părților, care nu a putut fi anticipat la data încheierii contractului și este de neevitat. Evenimentele de forță majoră pot fi: acte sau fapte naturale (calamități naturale, cutremure, inundații, îngheț, ploi torențiale, vânt puternic, etc.), acte guvernamentale (hotărâri, legi, embargo, etc.), acte sociale (război, revoluție, grevă, etc.). La apariția evenimentului de forță majoră, partea notifică evenimentul celeilalte părți prin telefon, e-mail sau fax și prezintă documentele emise de autoritățile competente în termen de 15 zile calendaristice de la notificare. Forța majoră exonerează părțile de răspundere;

Cap.11. Litigii:

Art. 11.1. Soluționarea litigiilor contractuale, inclusiv a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate, se realizează de instanțele competente potrivit legii.

Cap.12. Alte clauze:

Art. 12.1. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare, contractului de delegare, dacă este cazul, ale Codului civil, Codului penal și ale altor acte normative incidente;

Art. 12.2. Protecția datelor cu caracter personal este reglementată în conformitate cu prevederile **ANEXEI E - ACORD DE CONFIDENTIALITATE**;

Art. 12.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului și ale Legii 190/2018 și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea;

Art. 12.4. Prezentul contract se completează cu reglementările legale în vigoare, s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, fiind valabil semnat și ștampilat de către părți și intra în vigoare la data stabilită conform **Cap.13. II.Perioada contractuala.**

Cap.13. Următoarele date referitoare la partile contractante, la perioada, la tarife și la termene, se vor aplica în derularea contractului:

ZONA 1-5

I. A. Prestator			
Denumire:	IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL		
Cod Unic de înregistrare:	RO24342060	Nr. Registrul Comerțului:	J40/1256/2022
Judet:	Bucuresti		
SEDIUL SOCIAL: Localitate:	Bucuresti	Adresa:	Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 9-13, Etaj 2, Sector 1
Reprezentant legal:	Director General - Dan Tiberiu ANGHEL		
Banca:	EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ	TREZORERIA MUN. BUCURESTI - PTR INSTITUTII PUBLICE	
Cont:	RO 80 BRMA 1020 0002 6000 RO01	RO93 TREZ 7005 069X XX01 4690	
ARIA DOLJ			
Telefon:	0251.979 - dispecerat		
Adresa de corespondenta (e-mail):	dispecerat.dj@iridexsalubritate.ro		
Reprezentat delegat:	Sef birou vanzari- Andra NEGOESCU		
E-mail/ Telefon:	comercial.dj@iridexsalubritate.ro / 0727.312.689		
Adresa de corespondenta fizica:	Malu Mare, Prelungirea Bechetului KM7, jud. Dolj		

I. B. Beneficiar			
Denumire:	SMARITUX SRL		
Cod Unic de înregistrare:	49508576	Nr. Registrul Comerțului:	J40/200/2023
Judet:			
SEDIUL SOCIAL: Localitate:	BUCURESTI	Adresa:	PIATA CHARLES DE GAULLE, NR 3-5
Reprezentant legal:	DOA GEORGE FLORIN		
Punct/e de lucru:	CONFORM ANEXA C		
Telefon:	0730 252 081		
Adresa de corespondenta (e-mail):	CASHPOI_CRAIOVA@YAHOO.COM		
Banca/Cont bancar:			
Reprezentant delegat:			
Adresa de transmitere electronica (e-mail): Facturi	u		
Adresa de transmitere electronica (e-mail): Documente de confirmare a prestatiei	u		
Adresa de transmitere facturi in format fizic:	STR. INTRATURI, NR 2, BLD, CRAIOVA		

II. Perioada contractuala			
Data incepere contract:	01.07.2024	Data incetare contract:	31.12.2024

III. A. Servicii si tarife				
Baza legala/contractuala: Contractul nr. 370/22.05.2018 privind delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubritate, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea și Contractul nr. 1818/30.06.2022 privind delegarea prin concesiune a operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realizate in cadrul proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Dolj"				
Serviciu	U.M. facturata	Tarif / U.M. facturata fara TVA	U.M. colectata	Coefficient conversie (UM colectata / UM facturata)
Colectare separata si transport separat al deșeurilor similare reziduale	Metru Cub (mc)	92.37	Metru Cub (mc)	1
*Transfer deseuri similare reziduale colectate separat	Metru Cub (mc)	4.46	Metru Cub (mc)	1
Depozitare deseuri similare reziduale	Metru Cub (mc)	27.62	Metru Cub (mc)	1
Contributia pentru economia circulara deseuri similare reziduale	Metru Cub (mc)	35.20	Metru Cub (mc)	1
Colectare separată și transport separat al deșeurilor similare de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale	Metru Cub (mc)	37.72	Metru Cub (mc)	1

Pagina 7 din 14

UAT



ZONA 1-5

*Transfer deșeuri similare reciclabile de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat	Metru Cub (mc)	0.8	Metru Cub (mc)	1
Sortare deșeuri similare reciclabile de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat	Metru Cub (mc)	29.34	Metru Cub (mc)	1
Depozitare reziduuri din statia de sortare	Metru Cub (mc)	27.62	Metru Cub (mc)	1
Contributia pentru economia circulara reziduuri din statia de sortare	Metru Cub (mc)	35.20	Metru Cub (mc)	1
Colectare separată și transport separat al biodeșeurilor similare	Metru Cub (mc)	78.79	Metru Cub (mc)	1
*Transfer biodeșeuri similare colectate separat	Metru Cub (mc)	6.76	Metru Cub (mc)	1
Compostare biodeșeuri similare colectate separat	Metru Cub (mc)	34.84	Metru Cub (mc)	1
Depozitare reziduuri din statie de compostare	Metru Cub (mc)	27.62	Metru Cub (mc)	1
Contributia pentru economia circulara reziduuri din statia de compostare	Metru Cub (mc)	35.20	Metru Cub (mc)	1

*tariful este compus din contravaloarea tarifelor stabilite in contractele de delegare mentionate in Baza legala/contractuala.

III. B. Servicii si tarife

Inchiriere recipiente de colectare deseuri similare:	U.M.	Tarif - ron / U.M. / luna fara TVA	Valoare de inlocuire recipient - euro/ UM, fara TVA -
Pubela 0,12 mc pentru deseurile reziduale	buc	7,00	18,00
Pubela 0,24 mc pentru deseurile reziduale	buc	11,00	25,00
Pubela 0,36 mc pentru deseurile reziduale	buc	23,00	55,00
Container plastic 1,1 mc pentru deseurile reziduale	buc	30,00	163,00
Container metalic 1,1 mc pentru deseurile reziduale	buc	43,00	310,00
Pubela 0,12 mc pentru deseurile reciclabile Hartie-Carton	buc	7,00	18,00
Pubela 0,24 mc pentru deseurile reciclabile Hartie-Carton	buc	11,00	25,00
Pubela 0,36 mc pentru deseurile reciclabile Hartie-Carton	buc	23,00	55,00
Container plastic 1,1 mc pentru deseurile reciclabile Hartie-Carton	buc	30,00	163,00
Pubela 0,12 mc pentru deseurile reciclabile Plastic-Metal	buc	7,00	18,00
Pubela 0,24 mc pentru deseurile reciclabile Plastic-Metal	buc	11,00	25,00
Pubela 0,36 mc pentru deseurile reciclabile Plastic-Metal	buc	23,00	55,00
Container plastic 1,1 mc pentru deseurile reciclabile Plastic-Metal	buc	30,00	163,00
Pubela 0,12 mc pentru deseurile reciclabile Sticla	buc	7,00	18,00
Pubela 0,24 mc pentru deseurile reciclabile Sticla	buc	11,00	25,00
Pubela 0,36 mc pentru deseurile reciclabile Sticla	buc	23,00	55,00
Container plastic 1,1 mc pentru deseurile reciclabile Sticla	buc	30,00	163,00
Container metalic 1,1 mc pentru deseurile reciclabile Sticla	buc	43,00	310,00
Pubela 0,12 mc pentru biodeșeuri	buc	7,00	18,00
Pubela 0,24 mc pentru biodeșeuri	buc	11,00	25,00
Pubela 0,36 mc pentru biodeșeuri	buc	23,00	55,00
Container plastic 1,1 mc pentru biodeșeuri	buc	30,00	163,00
Bena* 16,00 mc	buc	250,00*	3800,00
Bena* 24,00 mc	buc	250,00*	5400,00
PRESCONTAINER 20 MC	buc	1.550,00 **	20.000,00
PRESCONTAINER 24 MC	buc	1.550,00 **	20.000,00

PRECIZARI:

1. *Recipientele de tip BENA se inchiriaza exclusiv pentru un numar de 4 colectari/luna/recipient.

ZONA 1-5

- In cazul colectării sub numărul minim de colectări, se va factura și beneficiarul va datora costul colectării pentru 4 colectări/lună * volumul benei închiriate.
2. **Recipientele de tip prescontainer se închiriază exclusiv pentru un număr minim de 1 (una) colectare/lună/prescontainer.
Pentru fiecare colectare a prescontainerelor se va factura și datora valoarea cantărită (în tona), conform documentelor emise de instalațiile de tratare și/sau eliminare autorizate, unde sunt predate deșeurile colectate. În cazul în care nu se va colecta de cel puțin o dată/ lună/ prescontainer, se va factura și beneficiarul va datora costul colectării aferent volumului prescontainerului închiriat.
 3. **Tarifele pentru închiriere/inlocuire prescontainer sunt stabilite pentru modelele standard furnizate de PRESTATOR. În cazul în care BENEFICIARUL solicită modificări ale caracteristicilor tehnice, tariful de închiriere/inlocuire va fi ajustat în cadrul contractului sau prin încheierea unui act adițional, după caz.
 4. Este strict interzisă eliminarea deșeurilor generate de BENEFICIAR în spațiile și recipientele amplasate în vederea colectării deșeurilor menajere generate de către populație.

IV. Termene de plată și penalități/dobânzi	
Termen de scadență pentru plată factura:	15 zile calendaristice de la data emiterii
Termen de aplicare penalități întârziere plată factura:	30 zile calendaristice de la data scadenței facturii. În cazul în care BENEFICIARUL nu achită debitul restant în termen de 45 de zile de la emiterea facturii, penalitățile de întârziere se aplică începând cu prima zi după data scadenței.
Valoare procentuala penalități BENEFICIAR:	dobanda este egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplată la termen a obligațiilor bugetare și se aplică la contravaloarea obligațiilor restante
Valoare procentuala despăgubiri PRESTATOR:	nivelul dobânzii datorate pentru neplată la termen a obligațiilor bugetare, aplicat la contravaloarea serviciilor neconforme

V. Termene de comunicare contractuală	
Beneficiarul are obligația/dreptul de a informa prestatorul în următoarele termene:	
Acțiune:	Termen:
Încetarea contractului:	minim 30 zile calendaristice anterior datei de întâi a primei luni pentru care se dorește încetarea
Suspendare contractului previzionată:	minim 30 zile calendaristice anterior datei de întâi a primei luni pentru care se dorește suspendarea
Suspendare contractuală neprevizionată:	maxim 5 zile calendaristice de la data suspendării
Contestare factură:	maxim 10 zile calendaristice de la data primirii
Prestatorul are obligația/dreptul de a soluționa/comunica în scris beneficiarului în următoarele termene:	
Acțiune:	Termen:
Preaviz suspendare serviciu:	5 zile de la data apariției cauzei de forță majoră
Reluare activitate ca urmare a suspendării:	imediat după încetarea cauzei de forță majoră
Soluționare reclamații, sesizări:	maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării
Mobilizare/Demobilizare recipiente de colectare:	maxim 15 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării primite

Cap.14. Documente / Anexe:

Art. 14.1. Următoarele documente fac parte integrată din prezentul contract:

- ANEXA A- ACORD TRANSMITERE ÎN FORMAT ELECTRONIC
- ANEXA B - CONDIȚII DE CALITATE A DEȘEURILOR SIMILARE
- ANEXA C - PUNCTE DE LUCRU, FRECVENȚA ȘI CANTITĂȚI MINIME LUNARE DEȘEURI SIMILARE
- ANEXA D - NUMAR ȘI TIPURI DE RECIPIENTE SOLICITATE PENTRU PUNCTELE DE LUCRU
- ANEXA E - ACORD DE CONFIDENTIALITATE

Prestator,

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL

prin reprezentant - Șef birou vânzări

Andra NEGUESCU

Beneficiar,



Pagina 9 din 14

UAT



ANEXA A - ACORD TRANSMITERE IN FORMAT ELECTRONIC

la contractul Serie DJ-....., Nr., din data de 20.06.2024

Beneficiar			
Denumire:	<u>SMARTFLIX SRL</u>		
Cod Unic de Inregistrare:		Nr. Registrul Comerțului:	Judet:
SEDIUL SOCIAL: Localitate:		Adresa:	

suntem de acord ca facturile emise de catre **IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL** in baza prezentului contract să fie transmise doar în format electronic la adresa/adresele de e-mail:

Nr. crt.	Adresa locatiei de colectare	In conformitate cu Art. 319 din Codul Fiscal Facturile vor fi transmise la Adresa de e-mail:	Documentele de confirmare a prestatiei vor fi transmise la Adresa de e-mail:
1.	<u>STR. INTRATIRII, NR 2 BL 105, CRAIOVA</u>	<u>CASHPOI_CRAIOVA@YAHOO.COM</u>	<u>u</u>
2.			
3.			

Prestator,

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL

prin reprezentant - Sef birou vanzari

Andra NEGOESCU

ANEXA B - CONDIȚII DE CALITATE A DESEURILOR SIMILARE

la contractul Serie DJ-....., Nr., din data de

DEȘEURI SIMILARE RECICLABILE		CULOARE RECIPIENT DE PRECOLECTARE	CALITATE
Cod: 20.01.01	Deșeuri - Hârtie și Carton	ALBASTRU	Uscate, curate, fără corpuri străine, fara hârtie și carton ce conțin reziduuri de mâncare, șervețele și hârtie bucătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă, etc.
Cod: 20.01.39	Deșeuri - Materiale Plastice	GALBEN	Fara produse combinate din metal și plastic, polistiren, cutii/bidoane cu resturi de vopsea, solvenți sau alte substanțe periculoase/corozive, deșeuri medicale, etc.
Cod: 20.01.40	Deșeuri - Metalice		Fara produse combinate din metal și plastic, polistiren, cutii/bidoane cu resturi de vopsea, solvenți sau alte substanțe periculoase/corozive, deșeuri medicale, etc.
Cod: 20.01.02	Deșeuri - Sticlă	VERDE	Fara oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, cristal/vase rezistente la căldură, becuri, tuburi neon, etc.
Cod: 20.03.01	Deșeuri municipale amestecate	NEGRU	Fara pământ, nisip, pietriș, deșeuri de echipamente
Cod: 20.01.08	Biodeseuri	MARO	Deșeuri biodegradabile de la bucatarii și cantine

NOTA: Beneficiarul este responsabil de colectarea separata a deșeurilor, implicit și pentru prejudiciile de orice natură aduse Prestatorului ca urmare a separării incorecte (defectarea sistemului de compactare a autospecialiei - mecanic sau chimic, aprinderea deșeurilor în autospecialia, eventualul refuz de primire la instalațiile de tratare/eliminare, etc.).

ANEXA C - PUNCTE DE LUCRU, FRECVENTA SI CANTITATI MINIME LUNARE DESEURI SIMILARE

la contractul Serie D)-....., Nr., din data de 20.06.2024

Nr. crt.	Adresa locatiei de colectare:	Descriere alternativa: (Marca)	Cantitate minima lunara (mc)	Numar de colectari saptamanale solicitate de beneficiar
1	STR INERATIRII, NR 2, BLD D CRATIOVA	CASH POST	3mc	3/sapt
2				
3				

Nota 1: Cantitatile minime lunare stabilite de comun acord intre BENEFICIAR si PRESTATOR conform ANEXA C, nu pot fi mai mici de 0,6 mc/luna/locatie de colectare pentru o frecventa minima de 1 colectare pe saptamana pentru fiecare locatie de colectare declarata.



Anexa D - NUMAR SI TIPURI DE RECIPIENTE SOLICITATE PENTRU PUNCTELE DE LUCRU

la contractul Serie DJ-..... Nr., din data de

in calitate de BENEFICIAR conform prezentului contract solicit urmatorul numar si tipuri de recipiente:

Tip Deseu Colectat	Similar Reziduale	Reciclabil Plastic - Metal	Reciclabil Hartie - Carton	Reciclabil Sticla	Biodeșeur	Similar Reziduale
Tip recipient	Pubela 0,12 0,24 0,36	Container 1,1 M 1,1 P	Pubela 0,12 0,24 0,36	Pubela 0,12 0,24 0,36	Pubela 0,12 0,24 0,36	Container 1,1 P
Volum recipient (mc)	24,00 16,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Prestator,

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL
prin reprezentant - Sef birou vanzari
Andra NEGOCESCU

Beneficiary,

Anexa E- ACORD DE CONFIDENTIALITATE

la contractul Serie DJ-....., Nr., din data de 20.06.2019

Articolul 1. DEFINITII SI INTERPRETARI

1. Informațiile publice sunt informațiile accesibile oricărui utilizator din interiorul sau exteriorul companiei.
2. Informații confidențiale. În această categorie se includ acele informații care, datorită valorii intrinseci sau extrinseci, nu trebuie făcute publice. Informațiile confidențiale includ, fără a se limita la acestea, informațiile în formă tangibilă sau intangibilă care se referă la și/sau includ produsele și serviciile lansate sau nu de către Partea care Furnizează Informațiile, aplicații, fișiere, documentație, contracte, emailuri, idei, concepte, cercetări, tehnici, proiecte, programe de calculator, baze de date, date de personal, rapoarte, evidente interne, planuri dezvoltate cu instrumentele asigurate de companie, preturi de cost, metode și procedee de lucru, planuri de afaceri, situația financiară, operațiuni, stocate pe orice tip de suport – electronic, hartie, video, audio, etc., aflate în proprietatea companiei, precum și informațiile primite de către Partea care Furnizează Informațiile de la terti pe care Partea care Furnizează Informațiile este obligată să le trateze în regim de confidențialitate. Aceste informații confidențiale pot fi accesate doar de angajații autorizați. Scurgerea acestui tip de date poate afecta funcționarea companiei, pot provoca tulburări grave ale activității și pot periclita relațiile de afaceri cu partenerii.
3. Informațiile strict secrete. În această categorie se includ parolele și/sau codurile de acces la sistemul informatic, astfel încât este evitat accesul persoanelor neautorizate pe conturile persoanelor autorizate.
4. Produse reziduale înseamnă informațiile în formă intangibilă, care sunt reținute în memorie de persoanele care au avut acces la Informațiile Confidențiale, care includ ideile, conceptele, know-how sau tehnicile continuate în acestea; produse rezultate din accesul la sau lucrul cu Informațiile Confidențiale sau cu Partea care Furnizează Informațiile.
5. "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Articolul 2. OBIECTUL ACORDULUI

- 2.1. Partea care Primește Informațiile se obliga să pastreze strict confidențiale Informațiile Confidențiale, Strict Secrete și Produsele Reziduale, de care ia cunoștința și să nu le dezvăluie, parțial sau în întregime, nici unei terțe parti, cu excepția situațiilor în care Acordul sau o altă convenție scrisă dintre Parti prevede contrariul.
- 2.2. Proprietate. Fiecare dintre cele două parti confirmă și recunoaște dreptul de proprietate al Partii care Furnizează Informațiile asupra tuturor Informațiilor Confidențiale, Strict Secrete și a Produselor Reziduale. Partea care Primește Informațiile nu are niciun drept, direct sau implicit, asupra Informațiilor Confidențiale, Strict Secrete și a Produselor Reziduale.
- 2.3. Copyright. Drepturile de autor asupra oricărei comunicări, oricărui document sau alt material pe care Partea care Primește Informațiile le poate dezvolta, va fi întotdeauna considerat ca fiind pe deplin protejat de către și în favoarea Partii care Furnizează Informațiile, iar Partea care Primește Informațiile nu poate să le folosească în nici un fel decât în interesul Partii care Furnizează Informațiile.

Articolul 3. DURATA ACORDULUI

Acordul urmeaza sa se aplice pentru toata perioada de derulare a contractului incluzand si eventualele prelungiri, precum si pentru o perioada de 3 ani de la incetarea acestuia.

Articolul 4. Obligatii cu privire la informatiile confidentiale

- 4.1. Partea care Primește Informațiile Confidențiale, Informații Strict Secrete sau Produsele reziduale:
- (i) nu va divulga niciunui tert nicio Informație Confidențială, Informație Strict Secretă sau Produs rezidual aparținând Partii care Furnizează Informațiile;
 - (ii) nu va reproduce, nu va copia, nu va multiplica, nu va replica, nu va sintetiza și/sau nu va distribui, nu va dezvălui total sau parțial nicio Informație Confidențială, Informație Strict Secretă sau Produs rezidual aparținând Partii care Furnizează Informațiile, sau aspecte legate de acestea, cu excepția cazului în care aceste acțiuni sunt efectuate la solicitarea Partii care Furnizează Informațiile.
 - (iii) va folosi Informațiile Confidențiale, Informațiile Strict Secrete sau Produsele reziduale doar în interesul Companiei.
- 4.2. Partea care Primește Informațiile poate divulga Informații Confidențiale, Informații Strict Secrete sau Produse reziduale aparținând Partii care Furnizează Informațiile în baza unui ordin al instanței sau al unei alte autorități guvernamentale, sau în alte cazuri prevăzute de lege, cu condiția ca, acolo unde este posibil (și sub rezerva termenelor impuse de lege), Partea care Primește Informațiile să notifice în mod rezonabil Partea care Furnizează Informațiile înainte de a furniza informațiile în cauză, pentru a permite în mod rezonabil Partii care Furnizează Informațiile să conteste cererea de divulgare a informațiilor. În cazul în care Partea care Primește Informațiile trebuie să furnizeze Informații Confidențiale, Informații Strict Secrete sau Produse reziduale în circumstanțele arătate, aceasta va face tot posibilul pentru a păstra secretul în cea mai mare măsură permisă de lege.
- 4.3. Toate Informațiile Confidențiale, Informațiile Strict Secrete sau Produsele reziduale, în proprietatea Partii care Furnizează Informațiile la data furnizării lor, vor rămâne proprietatea exclusivă a Partii care Furnizează Informațiile. Acestea nu vor putea fi vândute, publicate, diseminate, comunicate, reproduse prin orice mijloc. Prin punerea la dispoziție a unor Informații Confidențiale, Informații Strict Secrete sau Produse reziduale către Partea care

Primește Informațiile, Partea care Furnizează Informațiile nu conferă Partii care Primește Informațiile niciun drept expres sau implicit asupra nici unui brevet de invenție, drept de autor, marca de comerț sau informație confidențială.

4.4. Partea care Primește Informațiile Confidențiale, Informațiile Strict Secrete sau Produsele reziduale le va utiliza doar în legătură cu desfășurarea activităților sau în scopurile prevăzute de comun acord de către parti.

4.5. Partile convin să respecte toate legile naționale și internaționale aplicabile (i) Informațiilor Confidențiale, Informațiilor Strict Secrete sau Produselor reziduale sau (ii) oricărui produs (sau parti din produse), proceselor sau serviciilor care sunt un produs direct al Informațiilor Confidențiale, Informațiilor Strict Secrete sau Produselor reziduale, precum și restricțiile privitoare la beneficiarii finali, folosirea și destinația stabilite de autoritățile naționale.

4.6. În cazul în care un tert solicită Partii care Primește Informațiile dezvăluirea unor Informații Confidențiale, dacă tertul respectiv nu este autorizat să primească astfel de informații, indiferent dacă tertul oferă sau nu bani sau alte avantaje în schimbul Informațiilor Confidențiale, Informațiilor Strict Secrete sau Produselor reziduale pe care le solicită, Partea care Primește Informațiile se obligă prin acest Acord să instiinteze imediat Partea care Furnizează informația în legătură cu propunerea respectivă, menționând numele celui care a făcut propunerea, data și ora propunerii și alte detalii care putea fi considerate relevante de către un angajat diligent.

4.7. Partea care Primește Informațiile Confidențiale, Informațiile Strict Secrete sau Produsele reziduale este de acord să nu folosească Informațiile pentru propriul sau avantaj sau al altei persoane sau firme în afara Partii care Furnizează Informațiile. Aceste restricții nu se aplică la informația publică.

Articolul 5. NERESPECTAREA OBLIGAȚIILOR DE CONFIDENȚIALITATE

5.1. În cazul nerespectării din neglijență, din greșeală, din orice altă formă de culpă sau cu intenție a uneia din obligațiile asumate prin prezentul Acord de către Partea care Primește Informațiile, Partea care Furnizează Informațiile va avea dreptul de a solicita în instanță obligarea Partii care Primește Informațiile la plata de daune - interese. La aceasta sumă se vor adăuga, de asemenea, cheltuielile de judecată suportate de către Partea care Furnizează Informațiile, inclusiv onorariile avocatului ocazionate cu acest litigiu.

5.2. De asemenea, fără a aduce atingere prevederilor de la articolul 5.1., Partea care Primește Informațiile, vinovată de încălcarea obligațiilor contractuale, va fi obligată să ia toate măsurile necesare limitării prejudiciului cauzat și a celorlalte consecințe negative care ar putea decurge din această încălcare.

Articolul 6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Partile declară că au luat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura prelucrarea datelor cu caracter personal în condiții de maximă securitate și confidențialitate, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea și a echipamentului utilizat la prelucrare, fiind astfel respectate prevederile legale impuse de Regulamentul (EU) 2016/679.

Articolul 7. DIVERSE

7.1. Prezentul acord constituie acordul de voință al partilor cu privire la obiectul Acordului. Acesta nu va fi modificat decât printr-un acord ulterior, încheiat în scris, după data prezentului acord și semnat de ambele parti.

7.2. Prezentul acord va fi interpretat și guvernat de legile din România. Toate litigiile născute în legătură cu Acordul, nesolutionate pe cale amiabilă de către Parti în termen de 30 de zile de la apariția lor, vor fi solutionate de către instanța de judecată competentă din București.

7.3. În cazul în care oricare dintre prevederile Acordului va fi declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanță sau o altă autoritate competentă, sau în temeiul legii, restul prevederilor vor rămâne valabile iar prevederile nule sau inaplicabile vor fi înlocuite cu alte prevederi valabile, echivalente.

Prestator,

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL
prin reprezentant - Șef birou vânzări
Andra NEGOESCU



Beneficiar,

